

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등의 위반여부 사전심사청구에 관한 운영지침」

< 신 · 구조문대비표 >

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 지침은 사업자 또는 사업자단체(이하 "사업자 등"이라 한다)가 어떤 행위를 하기 전에 그 행위가 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」, 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」, 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」, 「하도급 거래 공정화에 관한 법률」, 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」, 「방문판매 등에 관한 법률」, 「할부거래에 관한 법률」, 「대규모 유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률」(이하 "공정거래법 등"이라 한다)에 위반되는지 여부에 대해 공정거래위원회(이하 "위원회"라 한다)에 사전심사를 청구할 수 있도록 함으로써, 법 운용의 투명성과 사업자 등의 준법의식을 높이고, 위반행위 사후 시정으로 인해 발생할 수 있는 사업자 등의 불이익을 사전에 예방하는 데 그 목적이 있다.	제1조(목적) ----- ----- ----- ----- ----- ----- 「하도급거래 공정화에 관한 법률」----- ----- ----- ----- 「대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률」, 「대리점거래의 공정화에 관한 법률」----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
제3조(청구인) 사전심사를 청구할 수 있는 자는 사전심사의 대상행위를 실시하고자 하는 <u>사업자 또는 사업자단체</u> (이하 "청구인"이라 한다)이다. 사전심사의 대상행위가 계약에 의한 경우에는, 계약의 양당사자가 함께 청구하거나 한쪽당사자가 단독으로 청구할 수 있다.	제3조(청구인) ----- ----- ----- <u>사업자 등</u> -----
제4조(대상 행위)	제4조(대상 행위)

④ 공정거래법 제7조에 규정된 기업결합에 관한 행위는 사전심사의 대상행위에서 제외한다.

제13조(재검토기한) 공정거래위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

④ ----- 제9조-----

-----.

제13조(재검토기한) 위원회-----

2025년-----

-----.

[별지 서식] 사전심사 청구서

■ 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등의 위반여부 사전심사청구에 관한 운영지침 [별지 서식]

사전심사 청구서

(앞 쪽)

청구인	사업자(단체)명		대표자(성명)		사업자등록번호	
	주소					
	연락처	담당부서			담당자	
		전화번호			휴대폰	
		팩스번호			이메일	
	일반현황 ¹⁾	자본금			매출액(최근 2년)	
상시 종업원수				설립일		
주요 사업 ²⁾						

청구대상행위	실시하려는 행위의 내용 ³⁾					
	행위의 목적					
	행위의 대상이 되는 제품(또는 서비스) 및 그 용도, 특성 ⁴⁾					
	동 제품(또는 서비스)의 주요 사업자(청구인 포함)별 과거 2년간 시장점유율, 시장상황, 유통경로 ⁵⁾					
	행위의 상대방 ⁶⁾					
	행위의 상대방의 해당 제품(또는 서비스) 시장점유율					
	행위에 적용되는 법률 (해당란에 √ 표시)		☐ 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 ☐ 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 ☐ 표시·광고의 공정화에 관한 법률 ☐ 하도급거래 공정화에 관한 법률 ☐ 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 ☐ 방문판매 등에 관한 법률 ☐ 할부거래에 관한 법률 ☐ 대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률 ☐ 대리점거래의 공정화에 관한 법률			
	적용법률의 해당 조항 또는 행위유형					
	행위의 해당 법 위반여부에 대한 청구인의 생각					
	공개여부	기업기밀 관련사항 ⁷⁾ (해당란에 √ 표시)		☐ 있음 ☐ 없음		
공개시기 연기 (희망하는 경우에만 기재)		이유				
		공표가능시기				

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등의 위반여부 사전심사청구에 관한 운영지침」 제5조(사전심사의 청구)에 의하여 위와 같이 사전심사를 청구합니다. 청구인과 청구 및 회답 내용(개요)이 공표되는 것에 동의합니다.

년 월 일

청 구 인 : (서명 또는 인)

공정거래위원회위원장 귀하

작성 시 유의사항

1. 충분한 내용을 기재할 수 있도록 가능한 별도의 용지에 청구서 서식의 항목대로 기재해 주시기 바랍니다.
2. 청구서 재작성이나 추가자료 요청이 없도록 가능한 범위 내에서 상세하게 작성하고 관련자료도 첨부해 주시기 바랍니다.
3. 사전심사청구에 관한 의문사항은 공정거래위원회 상담실이나 담당부서에 문의하시기 바랍니다.

<주>

- 1) 행위주체가 사업자단체인 경우에는 ‘청구인 일반현황’을 아래와 같이 바꾸어 기재해 주십시오.

가. 연간 예산액 나. 설립일 다. 업종 라. 사업지역(전국 혹은 특정지역)
마. 회원수 및 동 업종 사업자 중 점유율 바. 주요 사업활동

시행예정 행위가 공동행위인 경우에는 ‘청구인 일반현황’을 참가자 전원에게 대하여 기재해 주십시오.

- 2) 회사안내 책자 등이 있는 경우에는 첨부해 주십시오.
- 3) 시행하려는 행위의 내용을 가능한 한 상세히 기재하고 사업계획서, 계약서(안) 등 참고자료가 있으면 첨부해 주십시오.
시행예정 행위가 표시광고인 경우에는 완성된 형태의 내용(표시광고 문구 등)을 첨부해 주십시오.
- 4) 제품(또는 서비스)을 소개하는 자료나 책자 등이 있으면 첨부해 주십시오.
- 5) 시장점유율 산정의 근거자료가 있으면 첨부해 주십시오.
- 6) 가능하면 행위의 상대방을 명시해 주시고, 상대방이 다수인 경우에는 그 숫자를 기재해 주십시오.
- 7) 기업기밀에 해당되는 부분이 있는 경우, 그 부분에 빨간 선 또는 이중선(흑백의 경우)을 그어 제출해 주십시오.